

CONTRATTO PER LA CONCESSIONE IN USO TEMPORANEO DI IMMOBILE

RIFUGIO "ANTONIO ROSMINI" – ALPE VEGLIA

TRA

L'Associazione di Promozione Sociale "**Amici del Veglia A.d.V.**", (di seguito "Associazione" o "Concedente"), con sede legale in Milano (MI), via Pusiano n. 30, C.F., in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, Sig. Luca Costamagna – C.F. - nato a Milano (MI) il 28.12.1990;

E

Il/La Sig./Sig.ra (di seguito "Referente del Gruppo" o "Utilizzatore"), nato/a a il, residente in, C.F., in qualità di socio ordinario dell'Associazione (tessera n.) e capogruppo responsabile per il soggiorno di cui al presente contratto.

PREMESSO CHE

- L'Associazione "Amici del Veglia A.d.V." è un Ente del Terzo Settore costituito ai sensi del D. Lgs. 117/2017, che persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, promuovendo, tra le altre, attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso, nonché la valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, come previsto dall'art. 3 dell'Atto Costitutivo e dall'art. 2 dello Statuto;
- Per il raggiungimento dei propri fini istituzionali, l'Associazione ha la disponibilità dell'immobile sito in Varzo (VB), Località Alpe Veglia, denominato "Rifugio Antonio Rosmini", in forza di contratto di locazione stipulato con la PROVINCIA ITALIANA DI SAN MAURIZIO DELL'ISTITUTO DELLA CARITÀ ROSMINIANI;
- L'utilizzo del suddetto rifugio da parte dei soci rientra tra le attività istituzionali dell'Associazione, volte a favorire la condivisione dei valori associativi, la conoscenza della montagna e la vita comunitaria;
- Il/La Sig./Sig.ra, in qualità di capogruppo e di socio, ha richiesto di poter usufruire del rifugio per il periodo e con il gruppo di seguito specificati, dichiarando di conoscere e accettare lo Statuto e i regolamenti dell'Associazione.

Tutto ciò premesso, da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente accordo, le parti convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 – Oggetto del Contratto

L'Associazione concede in uso temporaneo al Referente del Gruppo, che accetta per sé e per il gruppo di partecipanti da lui rappresentato, l'immobile sito in **Varzo (VB) alla Località Alpe Veglia**, piani terreno, primo, secondo, terzo e quarto, così composti: al piano terreno un locale con cantina, ripostiglio e wc con accesso dall'esterno; piano primo un locale e cucina; piano secondo tre locali con disimpegno, antibagno e due wc; piano terzo-sottotetto tre locali con disimpegno e due wc con sovrastante locale tecnico con accesso tramite botola; piano quarto terrazzo con accesso tramite

botola (riferimenti catastali: Comune di Varzo, Foglio 6, part. 13, sub. 1), unitamente ai beni mobili che lo arredano.

Art. 2 – Durata del Soggiorno

La concessione in uso ha carattere temporaneo ed è strettamente limitata al seguente periodo:

Data di inizio: (ora di arrivo prevista:)

Data di fine: (ora di partenza prevista:)

Qualsiasi modifica alle date sopra indicate dovrà essere preventivamente concordata per iscritto con un rappresentante dell'Associazione.

Art. 3 – Partecipanti e Requisiti

L'utilizzo del rifugio è riservato esclusivamente ai soci dell'Associazione "Amici del Veglia A.d.V.". Il numero totale dei partecipanti al soggiorno, incluso il Referente, non potrà superare il numero di **25 (venticinque) persone**, corrispondente alla capienza massima dei posti letto disponibili.

Il Referente del Gruppo si impegna a consegnare all'Associazione, almeno 7 giorni prima dell'inizio del soggiorno, l'elenco completo dei partecipanti (Allegato C), attestando per ciascuno di essi la qualifica di socio in regola con il versamento della quota associativa annuale.

Qualora uno o più partecipanti non fossero ancora soci, il Referente del Gruppo si fa carico di far compilare e sottoscrivere loro la domanda di ammissione (secondo il modulo in Allegato B), consegnandola all'Associazione unitamente al versamento della relativa quota associativa prima dell'inizio del soggiorno. L'ammissione è subordinata all'approvazione del Consiglio Direttivo, come da Statuto.

Art. 4 – Contributo e Cauzione

A titolo di parziale copertura dei costi di gestione e manutenzione della struttura, è richiesto un contributo pari a **Euro** (...../00) per l'intero soggiorno, da versarsi secondo le seguenti modalità:

A garanzia del corretto uso dell'immobile, del rispetto del regolamento e dell'integrità degli arredi, il Referente del Gruppo versa, contestualmente alla firma del presente contratto, un deposito cauzionale di **Euro 250,00 (duecentocinquanta/00)**. Tale deposito, non produttivo di interessi, verrà restituito entro 15 giorni dal termine del soggiorno, previa verifica dello stato dei luoghi e salvo il diritto dell'Associazione di trattenerlo, in tutto o in parte, a copertura di eventuali danni, ammanchi o spese di pulizia straordinaria, come previsto dall'art. 7.

Art. 5 – Obblighi e Responsabilità del Referente del Gruppo

Il Referente del Gruppo è costituito custode dell'immobile e dei beni in esso contenuti per tutta la durata del soggiorno. Egli è personalmente e solidalmente responsabile per:

- Il comportamento di tutti i partecipanti, che si impegnano a rispettare le norme del presente contratto e del regolamento allegato.

- Eventuali danni arrecati alla struttura, agli arredi, agli impianti o alle suppellettili, per fatto proprio o di uno dei partecipanti.
- La veridicità delle dichiarazioni rese in merito alla qualifica di socio di tutti i partecipanti.
- Il rispetto del numero massimo di occupanti consentito.
- La corretta gestione delle chiavi, la cui consegna e riconsegna avverranno secondo le modalità concordate con il rappresentante dell'Associazione.

Art. 6 – Regolamento d'Uso del Rifugio

L'utilizzo del rifugio è disciplinato dal **"Regolamento del Rifugio Antonio Rosmini"** (Allegato A), che il Referente del Gruppo dichiara di aver ricevuto, letto e di accettare integralmente per sé e per tutti i partecipanti. Il mancato rispetto del regolamento costituisce inadempimento contrattuale.

Si richiamano in particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti norme:

1. **Accesso e Ospiti:** Non è consentito l'accesso a persone esterne non autorizzate.
2. **Animali:** L'eventuale presenza di animali va concordata prima del soggiorno. La loro permanenza è consentita solo nelle aree esterne e al piano terra, con divieto assoluto di introdurli ai piani superiori.
3. **Quiete e Rumori:** È obbligatorio rispettare il silenzio, specialmente nelle ore notturne. Feste ed eventi sono consentiti solo nel pieno rispetto delle norme di convivenza e quiete.
4. **Spazi Esterni:** È severamente proibito campeggiare nell'area esterna al rifugio. Gli schiamazzi o l'uso improprio dello spazio sono vietati nelle ore notturne.
5. **Sicurezza:** È obbligatorio spegnere luci e gas quando non necessari, e chiudere sempre porte e finestre durante la notte o quando ci si allontana. L'uso del camino è consentito solo in presenza di un adulto responsabile e deve essere spento prima di coricarsi.
6. **Divieti:** È severamente vietato fumare all'interno, accendere fuochi all'esterno (salvo nell'area griglia attrezzata e con le dovute autorizzazioni), spostare mobili e suppellettili all'esterno, introdurre cibo nelle camere da letto e accedere ai piani superiori con gli scarponi.

Art. 7 – Pulizia Finale, Danni e Cauzione

Il gruppo si impegna a lasciare il rifugio in condizioni decorose e di pulizia, come specificato nel Regolamento (Allegato A). In particolare, tutti i locali, le stoviglie e gli elettrodomestici dovranno essere lasciati puliti e in ordine. I rifiuti dovranno essere separati e conferiti secondo le regole locali.

Qualsiasi danno a struttura, arredi o elettrodomestici deve essere comunicato tempestivamente a un rappresentante dell'Associazione. I costi per le riparazioni saranno coperti dal deposito cauzionale. Qualora l'ammontare del danno superasse l'importo della cauzione, al Referente del Gruppo verrà richiesto un contributo integrativo a copertura totale delle spese sostenute dall'Associazione.

Art. 8 – Risoluzione del Contratto

Il presente contratto si intenderà risolto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., qualora il Referente del Gruppo o i partecipanti pongano in essere violazioni gravi del regolamento, quali, a titolo esemplificativo: il superamento della capienza massima, l'aver permesso l'accesso a persone non socie e non autorizzate, l'aver causato gravi danni alla struttura, l'aver acceso fuochi in aree non consentite o aver tenuto comportamenti contrari alla sicurezza e al decoro. In tali casi, l'Associazione potrà interrompere immediatamente il soggiorno, senza che ciò dia diritto ad alcun rimborso, e fatto salvo il risarcimento dei maggiori danni.

Art. 9 – Trattamento dei Dati Personali

Le parti si autorizzano reciprocamente a trattare i dati personali forniti in relazione agli adempimenti connessi al presente contratto, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali (Reg. UE 2016/679 e D.lgs. 196/2003).

Art. 10 – Rinvio

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente contratto, si fa rinvio alle disposizioni dello Statuto dell'Associazione, al Regolamento allegato e, in subordine, alle norme del Codice Civile.

Letto, approvato e sottoscritto.

Luogo, Data,

Per l'Associazione "Amici del Veglia A.d.V."

Il Referente del Gruppo

Il Presidente *Luca Costamagna*

(*Sig./Sig.ra*)

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c., il Referente del Gruppo dichiara di approvare specificamente le seguenti clausole: Art. 3 (Partecipanti e Requisiti), Art. 4 (Corrispettivo e Cauzione), Art. 5 (Obblighi e Responsabilità del Referente del Gruppo), Art. 7 (Pulizia Finale, Danni e Cauzione), Art. 8 (Risoluzione del Contratto).

Luogo, Data,

Il Referente del Gruppo

(*Sig./Sig.ra*)



REGOLAMENTO DEL RIFUGIO “ANTONIO ROSMINI” ALPE VEGLIA

Responsabilità

- Il referente della prenotazione è responsabile del comportamento dell'intero gruppo.
- Il referente è responsabile di raccogliere il consenso informato degli aspiranti soci alla loro registrazione a socio, con conseguente accettazione di statuto e regolamento associativo.
- Il proprietario non è responsabile per oggetti personali smarriti o dimenticati.

Accesso al rifugio

- Il numero massimo di ospiti è di 25 persone.
- Non è consentito l'accesso a persone esterne non autorizzate.
- L'eventuale presenza di animali va concordata prima del soggiorno e la loro permanenza è consentita solo nelle aree esterne e al piano terra. È invece vietato introdurre animali ai piani superiori.

Chiavi Rifugio

Sia la consegna delle chiavi e l'apertura del rifugio, che la chiusura e la riconsegna delle chiavi stesse avvengono in presenza di un rappresentante dell'associazione. Tempi e modalità vengono concordati con il capogruppo.

Rumori e quiete

- È buona norma rispettare il silenzio.
- Vietata musica ad alto volume, soprattutto in spazi esterni.
- Feste, eventi e celebrazioni sono consentiti nel rispetto delle norme di convivenza e quiete.

Uso degli spazi esterni

- Lo spazio esterno dev'essere utilizzato con responsabilità.
- Vietati schiamazzi o uso improprio dello spazio esterno nelle ore notturne.
- È severamente proibito campeggiare nell'area esterna al rifugio.

Sicurezza

- Spegnere luci e gas quando non necessari.
- Chiudere sempre porte e finestre nelle ore notturne e qualora ci si allontanano dal rifugio.
- L'uso del camino è consentito solo in presenza di un adulto. Verificare che sia spento prima di andare a letto.

Cambio bombole

Il costo delle bombole è a carico dell'associazione; qualora si rendesse necessaria la sostituzione, sarà cura del responsabile del gruppo contattare la persona incaricata per effettuare il cambio.

Utilizzo del telefono

Il rifugio è dotato di una connessione Internet senza fili satellitare che permette comunicazioni affidabili, anche in caso di eventuali emergenze, mediante i dispositivi personali dei soci ospiti.

Divieti

È severamente vietato:

- fumare all'interno ed in prossimità del rifugio
- accendere fuochi all'interno del rifugio (eccezione fatta per il camino sito nel salone)
- accendere fuochi all'esterno del rifugio (eccezione fatta per l'area attrezzata con griglia dove è permesso in giornate a rischio 'Molto basso' - 'Basso' facendo riferimento a [Bollettino Arpa Piemonte](#))
- campeggiare nell'area esterna al rifugio
- accedere ai piani superiori indossando gli scarponi
- spostare le suppellettili all'esterno della struttura
- utilizzare le coperte e i cuscini all'esterno del rifugio
- spostare i letti da una camera all'altra
- introdurre e consumare cibo nelle camere da letto
- introdurre animali ai piani superiori

Pulizia finale

- La casa deve essere lasciata in condizioni decorose:
 - tutti i locali vanno lasciati puliti
 - le stoviglie devono essere lavate e riposte negli appositi spazi
 - gli elettrodomestici utilizzati vanno riposti dopo accurata pulizia
- I rifiuti, opportunamente separati secondo le regole locali, vanno depositati nell'apposito luogo di raccolta.

Cauzione, danni

- I costi per eventuali danni a struttura, arredi o elettrodomestici saranno coperti dalla cauzione.
- qualora i danni superassero l'importo della cauzione, verrà richiesta un ulteriore contributo a copertura delle spese affrontate.
- Eventuali danni devono essere comunicati tempestivamente.
- In caso di danni gravi, il soggiorno può essere interrotto.

ELENCO PARTECIPANTI SOGGIORNO

Periodo: dal al

Referente del Gruppo:

n.	NOME E COGNOME	QUALIFICA SOCIO	N. TESSERA
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			

Il sottoscritto Referente del Gruppo,, attesta sotto la propria responsabilità la veridicità dei dati sopra riportati e la qualifica di socio di tutti i partecipanti per il periodo del soggiorno.

Data,

Firma del Referente
